Câu hỏi 3. Trước khi mở phiên toà xét xử vụ kiện này, bà D, anh Q, chị N và anh H xin gặp Anh/Chị để bàn cùng nhau dàn xếp vụ việc, Anh/Chị có nhận lời hay không? Anh/Chị xử sự như thế nào?

Câu 2 ***(Phần tự chọn, thí sinh chọn 01 trong 02 đề sau): 5,0 điểm***

<u>Đề số 1:</u>

Khoảng 18 giờ ngày 22/6/2022, Nguyễn Đức Đ, sinh ngày 29/12/2006, Trịnh Đăng K, sinh ngày 02/11/2004 và Hoàng Thọ S, sinh ngày 11/9/2003 (cả ba đều cư trú tại phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội) rủ nhau ra chợ Long Biên với mục đích trộm cắp tài sản. Cả bọn ngồi ở quán nước gần bến xe buýt để xem có ai sơ hở thì hành động. Ngồi một lúc, Đ phát hiện chị Lan cùng bạn là anh Thắng đang đứng chờ xe buýt ở bến, chị Lan có chiếc điện thoại di động NOKIA (trị giá 5.000.000 VNĐ) để trong túi quần sau. Đ phân công K và S đợi chị Lan lên xe thì có trách nhiệm chen lấn, che mặt và làm chị Lan mất tập trung, tạo điều kiện cho Đ móc điện thoại của chị Lan. Khoảng 5 phút sau khi xe buýt đến, chị Lan, anh Thắng cùng lên xe thì K, S đi ra nhảy lên xe buýt chen lấn chị Lan, Đ đi phía sau đã móc túi chị Lan lấy được chiếc điện thoại di động. Đ giấu điện thoại ở cạp quần và nhảy khỏi xe buýt. Anh Thắng và chị Lan phát hiện mất điện thoại cùng nhảy xuống xe đuổi Đ. Anh Thắng đuổi kịp và đạp vào lưng Đ làm điện thoại vừa trộm cắp được rơi xuống đất. Anh Thắng nhặt điện thoại đưa chị Lan và cả hai tiếp tục đứng chờ xe buýt.

Đ, K và S bỏ chạy về chợ Long Biên và bàn nhau quay lại tìm anh Thắng, chị Lan. Cả ba người quay lại thì gặp anh Thắng đang đứng đợi xe buýt. K, S nhảy vào túm tóc, vít cổ anh Thắng xuống, đấm đá anh Thắng. Đ nhặt chai sữa đậu nành ở quán nước xông vào đập hai cái vào đầu anh Thắng, làm anh Thắng ngã bất tỉnh. Chị Lan sợ quá vội ôm lấy anh Thắng, xin bọn Đ, K và S tha cho anh Thắng. K và S tiếp tục xông vào túm cổ áo, tát chị Lan, Đ tiện tay lấy chiếc điện thoại di động NOKIA (trị giá 5.000.000 VNĐ), 01 sợi dây chuyền vàng ở cổ chị Lan. Thấy mọi người hô cướp và công an đến nên Đ, K và S bỏ chạy. Đ cầm điện thoại và dây chuyền vừa lấy được của chị Lan cùng K và S đi xe ôm đến cửa hàng cầm đồ bán được 7.700.000 VNĐ và cùng ăn tiêu hết.

Chị Lan nhờ mọi người đưa anh Thắng vào bệnh viện Việt Đức cấp cứu và vào đồn công an chợ Long Biên trình báo sự việc.

Ngày 23/6/2022, Bố mẹ Nguyễn Đức Đ đã đưa Đ ra đầu thú tại đồn công an chợ Long Biên. Thấy đây là vụ việc nghiêm trọng, ngay trong ngày đồn công an chợ Long Biên đã bàn giao vụ việc và Đ cho cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Hoàn Kiếm để xử lý theo quy định của pháp luật. Tại cơ quan điều tra, Đ đã thành khẩn khai báo về những hành vi phạm tội của mình và của K, S. Ngày 24/6/2022 Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Hoàn Kiếm ra Quyết định khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Nguyễn Đức Đ, Trịnh Đăng K và Hoàng Thọ S về các tội: "cướp giật tài sản" và "gây rối trật tự công cộng". Ngày 25/6/2022, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Hoàn Kiếm đã bắt được Trịnh Đăng K và Hoàng Thọ S khi đang tìm cách chạy trốn khỏi Hà Nội. Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Hoàn Kiếm đã quyết định trưng cầu giám định mức độ thương tích và tổn hại sức khỏe đối với anh Thắng. Kết luận giám định cho rằng anh Thắng bị tổn hại sức khỏe, tỷ lệ thương tật tạm thời là 13%.

Ngày 30/6/2022, sau khi có kết luận điều tra, Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm đã ra cáo trạng truy tố Nguyễn Đức Đ, Trịnh Đăng K và Hoàng Thọ S về tội: "gây rối trật tự